

감사결과처분요구서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	5	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (○○처 ◇◇◇◇부, △△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.1.22.	회신기일	2019.2.21.

○○처 ◇◇◇◇부, △△△국립공원사무소
(○○○ ○○, ○○○ ○○, 행정상 통보)

제 목 불법행위 예방 순찰 소홀 및 사후조치 이행 부적정
관 계 기 관 ○○처 ◇◇◇◇부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 불법행위 발생 현황

구분	발생위치	불법내용	발생시기	적발지연 및 고발시기	비고
1	○○시 **면 ▽▽리 ***	토지형질변경 및 시설물설치 ·농막 54.42㎡ ·석축 H=1.0~1.3m / L=21.23m(2단)	2016.05.	2017.11. (18개월 지연)	
2	○○시 ▷▷면 □□리 산 ***	토지형질변경 ·중장비사용 토지 우회로 조성 형질 약 110㎡	2018.04.	2018.08. (4개월 지연)	

○ 공단「국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙」제4조(지역담당자 지정 및 운영)에서는 지역담당자는 공원구역 내 불법행위 발생예방 등에 주력하고 불법행위 발생 시 소장에게 즉시 보고 하도록 하고 있으며, 동 규칙 제3조(불법행위에 대한 조치)에서는 자연공원법 제82조부터 제84조까지 해당되는 행위를 적발하거나 자연공원법령에 따라 원상회복·철거명령 등의 일정한 행정처분의 대상이 되는 행위를 적발한 경우에는 처분의 사전통지, 행정대집행, 고발 등 필요한 조치를 취하도록 하고 있음. 또한 제5조(불법행위 고발 및 철거 등) 제1항 제1호에 따르면 불법행위가 있는 경우 관계기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 다하여야 하고, 관할 수사기관에 즉시 고발하도록 하고 있음

- △△△국립공원사무소에서는 지역담당자의 불법행위 발생예방에 주력하여야 함에도 책임담당구역 순찰을 소홀히 함으로 인해 ‘16년 5월 ○○시 **면 ▽▽리 및 ‘18년 4월 ▷▷면 □□리에서 토지형질변경 등 2건의 불법행위가 발생하였음에도 각각 18개월 및 4개월이 지난 ‘17년 11월 및 ‘18년 5월에 적발하여 고발한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ ○○○ ○○, ○○ (단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ◇◇◇◇부】

- 불법행위 예방순찰 소홀 및 사후조치 이행 부적정

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	15구역 지역담당	△△△국립공원사무소	○○	
일반직 ○급	○○○	□□분소장	△△△국립공원사무소	○○	
일반직 ○급	○○○	14구역 지역담당	△△△국립공원사무소	○○	공로연수
일반직 ○급	○○○	14구역 지역담당	△△△국립공원사무소	○○	
일반직 ○급	○○○	15구역 지역담당	△△△국립공원사무소	○○	휴직(군입대)

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 공단 「국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙」 준수 및 재발방지를 위한 교육 이행